

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2176/2542

นางสายสมร นาทุมพล
บริษัทเพิสท์อินเตอร์เนชั่นแนลแลปปีดารี
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 208

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 26, มาตรา
31

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522มิได้กำหนด
ระยะเวลาให้คู่ความฝ่ายซึ่งศาลมีคำสั่งขาดนัดพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้
แพ้คดีในประเด็นที่พิพาทยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ไว้ กรณีจึงต้องนำ
ป.วิ.พ.มาตรา 208 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ศาลแรงงานได้ออกคำสั่งและให้ส่งคำสั่งแก่จำเลยโดยสั่งว่าการส่งหาก
ไม่มีผู้รับแทนให้ปิดและให้มีผลทันที แต่คำสั่งของศาลระบุข้อความไว้เพียงว่า
ให้การปิดคำสั่งมีผลตามกำหนดระยะเวลาในหมายนี้ และให้จำเลยปฏิบัติตามคำ
พิพากษายภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับคำสั่งเป็นต้นไป ข้อความที่ระบุไว้ในคำ
บังคับดังกล่าวหาได้มีความหมายว่า การปิดคำสั่งให้มีผลทันที จำเลยจึงไม่อาจ
ทราบได้ว่าศาลแรงงานมีคำสั่งให้การส่งคำสั่งมีผลทันทีในกรณีที่มีการปิดคำสั่ง
กรณีจึงต้องอยู่ในบังคับ ป.วิ.พ.มาตรา 79 วรรคสอง ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่กำหนดว่า การส่งคำ
บังคับให้แก่จำเลยโดยวิธีอื่นแทนนั้นให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลาสิบห้าวันหรือ

ระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดได้ล่วงหน้าไปแล้วนับแต่เวลาที่คำ
บังคับได้ปิดไว้ จำเลยย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ได้ส่งคำบังคับให้แก่จำเลย

ศาลแรงงานได้ออกคำบังคับและให้ส่งคำบังคับแก่จำเลยโดยสั่งว่าการส่งหาก
ไม่มีผู้รับแทนให้ปิดและให้มีผลทันที แต่คำบังคับของศาลระบุข้อความไว้เพียงว่า
ให้การปิดคำบังคับมีผลตามกำหนดระยะเวลาในหมายนี้ และให้จำเลยปฏิบัติตามคำ
พิพากษาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับคำบังคับเป็นต้นไป ข้อความที่ระบุไว้ในคำ
บังคับดังกล่าวหาได้มีความหมายว่า การปิดคำบังคับให้มีผลทันที จำเลยจึงไม่อาจ
ทราบได้ว่าศาลแรงงานมีคำสั่งให้การส่งคำบังคับมีผลทันทีในกรณีที่มีการปิดคำบังคับ
กรณีจึงต้องอยู่ในบังคับ ป.วิ.พ.มาตรา 79 วรรคสอง ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่กำหนดว่า การส่งคำ
บังคับให้แก่จำเลยโดยวิธีอื่นแทนนั้นให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลาสิบห้าวันหรือ
ระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดได้ล่วงหน้าไปแล้วนับแต่เวลาที่คำ
บังคับได้ปิดไว้ จำเลยย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ได้ส่งคำบังคับให้แก่จำเลย

(วิรัตน์ ลัทธिवงศกร-อร่าม หุตาंगกูร-ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน)

ศาลแรงงานกลาง - นางสาวปิ่นวลี สุจริตกุล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ